CĂTRE Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova

Solicitant: Alexei Maceret, A©tor
IDNP: 2000001159655
E-mail: arviv240@gmail.com

CERERE

privind preluarea cauzelor în competența exclusivă a Curții Supreme
și solicitarea acestora din instanțele de fond și de apel

Subsemnatul, Alexei Maceret (A©tor), formulez prezenta cerere ca urmare a neexecutării directe și denaturării concluziilor juridice ale Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova (CSJ RM), expuse în hotărârea pronunțată în dosarul nr. 1-ra-834/09 din 21.07.2009, precum și a consecințelor juridice obligatorii care decurg din această hotărâre.

TEMEIURI:

Prin hotărârile sale anterioare, Curtea Supremă a constatat lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii pentru următoarele fapte:

1. Permanganatul de potasiu (2,6 g) nu constituie precursor (Hotărârile nr. 79 și nr. 43).
2. 0,25 g de tramadol, în condițiile integrității capsulelor, nu întrunește elementele infracțiunii.
3. Cumularea maselor (2,85 g) a fost declarată ilegală.
4. Aplicarea dosarului nr. 1-989/06 a fost recunoscută inadmisibilă din cauza prescripției.
5. Sentința în dosarul nr. 1a-42/09 a fost anulată, iar dosarul nr. 1-137/08 urmează a fi încetat
prin procedura de restituire.

Cu toate acestea, instanțele sectoarelor Buiucani și Rîșcani, precum și judecătorii Holban și Stambol, au continuat examinarea cauzelor în afara competenței lor, ignorând:

– principiul ne bis in idem (art. 14 PIDCP, art. 7 Protocolul nr. 7 CEDO);

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА
DATA 06 01 26
ДАТА
Nr. 57
№

– caracterul obligatoriu al poziției de precedent a CSJ RM;
– faptul falsificării temeiului procesual (mandatul de percheziție din 24.07.2007, emis post factum);
– ascunderea statutului de victimă a torturii în dosarul nr. 1-568/98, fapt ce constituie o încălcare continuă a normelor jus cogens.

SOLICIT:

1. Preluarea în competența exclusivă a Curții Supreme a tuturor procedurilor conexe: 1-776/08, 1-137/08, 2-1642/08, 1a-42/09, precum și a materialelor examinate de judecătorii Holban și Stambol.
2. Solicitarea și retragerea dosarelor menționate din instanțele Buiucani și Rîșcani, ca fiind examinate cu depășirea competenței materiale și jurisdicționale.
3. Constatarea lipsei de competență a colegiilor civile și de apel în aceste cauze, având în vedere natura lor penală și convențională (erga omnes).
4. Obligarea instanțelor inferioare să transmită cauzele în procedura de restitutio in integrum, cu respectarea poziției juridice a CSJ RM.
5. Fixarea prezentei hotărâri ca poziție națională definitivă în scopul adresării la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
6. În temeiul art. 25 și 311 CPP RM și al principiului economiei procesuale, dispunerea informării imediate a instanțelor de fond și a Curții de Apel despre depunerea prezentei cereri, pentru suspendarea oricăror acțiuni până la soluționarea chestiunii competenței.

Anexe:

1. Copia hotărârii CSJ RM în dosarul nr. 1-ra-834/09 din 21.07.2009.
2. Analiza motivării judecătorilor Negru și Stambol.

Solicitant: Alexei Maceret, A©tor
IDNP: 2000001159655
E-mail: arviv240@gmail.com

Data: 6 ianuarie 2026